

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

(해양경찰청) 범인검거 등 공로자 보상에 관한 규정

◇ 제 · 개정 이유

범인검거 공로자 등에 대한 보상금 지급 및 환수 주체에 해양경찰청장, 지방해양경찰청장 및 해양경찰서장을 추가하는 내용으로 「경찰관 직무집행법」(법률 제20374호, '24. 3. 19. 공포, '24. 9. 20. 시행) 및 같은 법 시행령(대통령령 제34891호, '24. 9. 19. 공포, '24. 9. 20. 시행)이 개정되면서 보상금의 지급기준 금액을 법정형에 따라서 정하고, 피해 규모가 큰 범죄는 지급기준 금액을 따로 정하는 등 시행령에 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하여 고시하려는 것임.

◇ 주요내용

가. ‘범인검거 등 공로자’의 정의에 대하여 규정 (안 제2조)

「경찰관 직무집행법」 제11조의3, 같은 법 시행령 제18조에 따른 범인 검거 및 테러범죄 예방에 대한 공로가 있는 사람으로 함.

나. 보상금 심사 주무부서 규정 (안 제3조)

보상금 심사 주무부서를 해양경찰청은 수사기획과로 하되, 지방해양경찰청과 해양경찰서는 수사과로 함.

다. 보상금심사위원회 구성에 대하여 규정 (안 제4조)

위원장은 보상금 심사 주무부서의 장이 되고, 위원은 경정·경감 또는 경위 계급으로서 직위가 있는 경찰공무원 4명으로 하되 심사 대상 사건을 담당하는 부서의 경찰공무원 1명 이상을 포함하도록 함.

라. 회의 소집 등 규정 (안 제5조)

위원장은 해양경찰관서장의 보상금 지급 심사 요청이 있는 경우 위원회 회의를 소집하고, 보상금 지급 심사가 완료되면 그 결과를 해양경찰관서장에게 보고하도록 하며, 필요한 경우 관계 공무원 등을 위원회에 출석시켜 의견제출 등의 협조를 구할 수 있도록 함.

마. 구체적인 보상금 지급기준 규정 (안 제6조)

법정형에 따라 보상금 지급기준 금액을 규정하고, 선상 연쇄 살해 등 피해 규모가 심각한 범죄와 마약사범의 신고보상금 지급기준 금액을 별표1, 별표2에 각각 따로 정하며, 「경찰관 직무집행법 시행령」 제21조제2항 각 호의 사항을 고려하여 보상금액을 조정할 수 있도록 함.

바. 보상금의 지급 제한 규정 (안 제7조)

신고 내용이 사실이 아닌 것으로 판명되거나 이미 신고된 사항, 언론 매체 등을 통해 이미 공개된 사항, 신고자가 누구인지 알 수 없는 경우 등 일정한 사유에 해당하면 보상금을 지급하지 않거나 감액하여 지급할 수 있도록 함.

사. 보상금 중복 지급 제한 규정 (안 제8조)

동일한 원인으로 다른 법령에 따른 포상금 등을 지급받았거나 받을 예정인 경우에는 그 액수가 동일하거나 초과할 때에는 보상금을 지급하지 않고, 그 액수가 지급할 보상금액보다 적을 때에는 그 금액을 공제하여 보상금액을 정하도록 함.

아. 보상금 이중 지급 제한 규정 (안 제9조)

보상금 지급이 이루어진 이후에는 동일한 사건에 대하여 보상금을 다시 지급하지 않도록 함.

자. 보상금의 배분 지급을 규정 (안 제10조)

범인검거 등 공로자가 2명 이상인 경우에는 각자의 공로, 당사자 사이의 분배 합의 등을 고려하여 배분 및 지급할 수 있도록 함.

차. 보상금 신청 방법을 규정 (안 제11조)

시행령 제21조제1항에 따라 보상금 지급을 신청하려는 사람은 별지 제3호서식의 보상금 지급신청서를 관할 해양경찰관서의 장에게 제출하도록 함.

카. 보상금 지급 방법을 규정 (안 제12조)

해양경찰관서장은 위원회의 심사·의결이 완료되면 지체없이 보상금을 지급하고 그 결과를 상급 해양경찰관서장에게 보고하도록 함

타. 보상금 환수 규정 (안 제13조)

거짓 또는 부정한 방법으로 보상금을 지급받거나 잘못 지급받은 사실이 발견된 때에는 해당 보상금을 환수하도록 함.

파. 비밀유지 의무 규정 (안 제14조)

보상금심사위원회 회의를 통하여 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 심사 목적 외에 이를 사용해서는 안 되도록 규정

하. 수당 등의 지급을 규정 (안 제15조)

보상금심사위원회에 출석한 외부 전문가 등에게 예산의 범위에서 수당, 여비 등을 지급할 수 있도록 함.